

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9314/2542

บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยาซีเอ็มจี
จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

นาย วิชัย ชิวศรีรุ่งเรือง กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 143

การที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 2,973,482 บาท แต่โจทก์มีคำขอ
ท้ายฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 2,927,761 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 2,927,761 บาท และศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้จำเลยทั้ง
สามชำระเงินตามจำนวนในคำท้ายฟ้อง จึงเท่ากับว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้ง
สามชำระเงินไม่เต็มตามคำฟ้องของโจทก์ เงินที่ขาดไปไม่ใช่เป็นข้อผิดพลาดหรือข้อ
ผิดหลงเล็กน้อยอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ศาล
ย่อมไม่มีอำนาจแก้ไขได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นทายาทโดยธรรมของนาง
เจียนม้าย แซ่ลี ผู้ค้าประกันและจำนอง ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2540
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 2,500,000
บาท ตกลงดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ยินยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได้ และหากมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 1 ปี ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้น

ได้ นางเจียนโม้ย แซ่ลี เข้าคำประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และนางเจียนโม้ย แซ่ลี ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 5776 ตำบลพังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้กู้ยืมภายหลังทำสัญญาและรับเงินไปจากโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระต้นเงินให้แก่โจทก์จำนวน 39,696 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2540 ต่อจากนั้นจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2540 โจทก์บอกกล่าวทวงถามแล้วจำเลยที่ 1 เพิกเฉยและบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 2,927,761 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 2,927,761 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 5776 ตำบลพังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้หากได้เงินไม่พอ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน

จำนวน 2,927,761 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 5776 ตำบลพังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามบังคับชำระหนี้แก่โจทก์จนครบแต่ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้น รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกของนางเจียนโม้ย แซ่ลี ที่ตกแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่คำพิพากษามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งศาลมีคำสั่งเพิ่มเติมได้แต่คดีนี้โจทก์เรียงคำขอท้ายฟ้องคลาดเคลื่อน ทั้งมิได้มีการยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง จนกระทั่งศาลมีคำพิพากษา กรณีจึงมิใช่ศาลมีคำพิพากษาไปโดยผิดพลาดให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ในข้อ 1 ที่อ้างว่าพิมพ์ผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องตัวเลขศาลจะแก้ไขได้หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 คำพิพากษาหรือคำสั่งใด หากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อหลงเล็กน้อยอื่น ๆ และมิได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ศาลที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งมีอำนาจแก้ไขได้ สำหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 2,973,482 บาท แต่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 2,927,761 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 2,927,761 บาท และศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินตามจำนวนในคำขอท้ายฟ้อง จึงเท่ากับว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระไม่เต็มตามคำฟ้องของโจทก์ เงินที่ขาดไปไม่ใช่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ เมื่อกรณีไม่ใช่เป็นข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย ศาลย่อมไม่มีอำนาจแก้ไขได้ ที่ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 กำหนดว่าศาลตัดสินคดีตามข้อหาทุกข้อกับห้ามมิให้สั่งเกินหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน 2,937,482 บาท แต่คำขอท้ายฟ้องกลับระบุเพียง 2,927,761 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่โจทก์พิมพ์ผิดพลาดตั้งนั้นศาลชั้นต้นจึงตัดสินให้จำเลยรับผิดชอบจำนวนเงินตามคำขอท้ายฟ้อง กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผลของคำพิพากษาทำให้โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้เต็มตามคำฟ้องทางแก้ไขของโจทก์คือต้องยื่นอุทธรณ์หาข้อขอแก้ไขคำพิพากษิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143 ไม่ได้แต่ทั้งนี้คงต้องพิจารณาว่า ในชั้นยื่นคำฟ้องโจทก์ชำระค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์จำนวน 2,973,482 บาท หรือไม่ด้วย มิฉะนั้นจักกลายเป็นว่าโจทก์ประสงค์จะได้รับชำระหนี้ตามคำขอท้ายฟ้องเท่านั้น หากกรณีที่คำขอท้ายฟ้องระบุจำนวนเงินถูกต้องแล้ว แต่คำพิพากษาระบุให้ไม่ครบถ้วนตามคำขอ จึงเข้ากรณีมีข้อผิดพลาดหรือข้อหลงผิดเล็กน้อย โจทก์ชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำพิพากษิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ได้ สมเกียรติ เจริญสวรรค์